Restitutio facultatis contrahendi census privatos fratribus Carmelitis discalceatis

Pius PP. VII. · Latin

DLV. Dat. die

20 decembria

Derogatio literarum apostolicarum a «no ix. Clemente XI. super facultate crean- di census cum privatis personis pro fratribus ordinis b. M.v. de monte Carmelo.

Pius PP. VII.

Ad futuram rei memoriam

§. I. Ex parte dilecti fdii mo- EtP®«'i<>pre- derni prioris provincialis provinciae cu,u' Romanae fralrumordinis beatae Mariae virginis de monte Carmelo discalcea- torum nuncupatorum expositum No- bis nuper fuit , quod dudum unus cx ejus praedecessoribus , atque ip- sius provinciae definitores a felicis rc- I cordationis Gemente pp. XI. prae- decessore Nostro per suas in simili forma lireris dic xxvi. septembris anno MDCCX. expeditas literas con- firmationem olilinucrunt cujusdam decreti in comitiis provincialibus jam antea editi , cujus decreti vigore sta- tutum fuerat , ne deinceps quid quid ad ipsius provinciae conventus in numerata pecunia quomodolibet de- veniret, privatis familiis foenori dari non amplius liceret, sed census cum locis piis, et terrarum communitati- bus dumtaxat instituere, aut montium loca emere , «ac alias , prout ex me- moratis Gementis praedecessoris li- teris , et decreto hujusmodi , quo- rum tenores praesentibus, pro plene, ct sufficienter expresso ct inserto haberi volumus, fusius continetur.

Quoniam vero, sicut in eadem expo- sitione additum erat , ob notissimas horum temporum circumstantias , fjuod tunc pro majore rei familiaris securitate sancitum fuerat, nunc ma- jus periculum creat, Nobis propterea dictus provincialis humiliter suppli- cari fecit , ut in praemissis oppor- tune providere, et ut infra indulgere de benignitate apostolica dignaremur,

2. Nos igitur, comperta narra- Tenor conce*- torum veritate , auditisque desuper *,om* relationibus ministri generalis dicti ordinis, ct provinciae, ipsum exponen- tem specialibus gratiis , ct favoribus prosequi volentes, <t singulares per- sonas quibus praesentes Nostrae lite- rac favent, a quibusvis excommunica- tionis, et interdicti , aliisque cccle*

siasticis censuris, sententiis, et poe- nis quovis modo , et quacumque de causa latis, si quas forte incurrerint, hujus tantum rei gratia absolventes, et absolutos fore censentes , supplica- tionibus hujusmodi inclinati , tam memoratum comitiorum provincia- lium decretum , quam supradictas Clementis praedecessoris conftrmato- rias literas auctoritate apostolica, te- nore praesentium abrogamus, abole- mus , et revocamus , eisdemque con- gregationis , et ordinis hujusmodi fratribus, ut etiam cum privatis per- sonis census activos (servatis alias servandis) creare , ac alios similes foeneratitios contractus , caeteroquin licitos , quomodolibet nuncupatos ad praescriptum tempus , aut in perpe- tuum inire libere , licite , et valide possint facultatem , et licentiam , ut supra, ablatam [auctoritate , et teno- re praedictis restituimus, et imper- timur.

CLci. iub- S- ■ 5- Decernentes ipsas prae- !au ct dee re- sentes literas firmas, validas, et elll-

lutn imuiu.

caces e sistere, et fore , suosque ple- narios, ct integros effectus sortiri, ct obtinere , ac dictis fratribus in om- nibus , et per omnia plenissime suf- fragari ; sicque in praemissis per quoscumque judices ordinarios , et delegatos etiam rausarum palatii No- stri apostolici auditores judicari, ct definiri debere, ac irritum, ct inane, si ' secus super his a quoquam quavis au- ctoritate scienter, vel ignoranter con- tigerit attentari.

mrogmioan- §. 4 . Non obstari tihus memoratis

Mnarum. Clementis praedecessoris literis , ac constitutionibus , et ordinationibus apostolicis , nec non, quatenus opus sit, congregationis , et ordinis liu)us- modi etiam juramento , confirma- tione apostolica , vel quavis firmi- tate alia roboratis statutis , et con- suetudinibus ; privilegiis quoque, in- duitis , ct literis apostolicis superio- ribus ct personis sub quibuscumque tenoribus , et formis, ac cum qui- busvis etiam derogatoriarum deroga- toriis , aliisque eflicacioribus , effi- cacissimis, ac insolitis clausulis, irri- taotibnsque , et aliis decretis in genere , vel in specie , ac aliis in contrarium praemissorum quomodo- libet concessis , approbatis , et in- novatis ; quibus omnibus , ct sin- gulisitlorum tenores praesentibus pro

plene ,’*cti sufficienter expressis , ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter , et expresse de- rogamus , ceterisque contrariis qui- buscumque. Datum Romae apud san- ctam Mariam Majorcmsub annulo pi- scatoris die vicesima decembris mil- lesimo octingentesimo octavo, ponti- ficatus Nostri anno nono.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Bullarii Romani continuatio, tome XIII. Rome: Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1847. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Historical synopsis, source notes, dating and subscriptions are retained as this witness gives them; literal abbreviations are not expanded. Revision: 2026-10-26T13:13:50Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.